

ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ И ПРАВО

Дата поступления рукописи в редакцию: 23.05.2025 г.
Дата принятия рукописи в печать: 05.06.2025 г.

DOI: 10.24412/2076-2828-2025-2-39-42

ГАЛЛЯМОВ Данил Раисович,
студент Института прокуратуры,
ФГАОУ ВО «Московский государственный юридический
университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)»,
e-mail: mail@law-books.ru

Научный руководитель:
ЖУКОВА Полина Дмитриевна,
доцент кафедры организации судебной и
прокурорско-следственной деятельности,
к. ю. н., ФГАОУ ВО «Московский государственный юридический
университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)»,
e-mail: mail@law-books.ru

ПРИМЕНЕНИЕ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В ИЗУЧЕНИИ И ОЦЕНКЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ ПО УГОЛОВНОМУ ДЕЛУ В КНР

Аннотация. За короткое время в Китае был проведен ряд цифровых проектов, таких как «Система 206», «Умный допрос», «Мобильный суд» и другие, которые вызывают признание мировой общест-венности. Китайский опыт заслуживает пристального внимания для развития этой отрасли и в дру-гих странах. В данной статье представлен обзор того, как как внедрение искусственного интеллекта в КНР меняет процесс расследования преступлений, судопроизводственные процедуры.

Ключевые слова: искусственный интеллект, нейросеть, «Система 206», ИИ-платформа «Умный суд», Верховный народный суд Китая, судебная реформа.

GALLYAMOV Danil Raisovich,
Student of the Institute of Prosecutor's Office,
FSAEI HE "Moscow State Law University named after O.E. Kutafin (MSLA)"

Scientific supervisor:
ZHUKOVA Polina Dmitrievna,
Associate Professor of the Department of Organization
of Judicial and Prosecutorial Investigative Activities, Ph.D. n.,
FSAEI HE "Moscow State Law University named after O.E. Kutafin (MSLA)"

APPLICATION OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN THE STUDY AND EVALUATION OF EVIDENCE IN A CRIMINAL CASE IN CHINA

Annotation. In a short time, a number of digital projects were carried out in China, such as "System 206," "Smart Interrogation," "Mobile Court" and others that cause recognition of the world community. The Chinese experience deserves close attention for the development of this industry in other countries. This arti- cle provides an overview of how the introduction of artificial intelligence in the PRC changes the process of investigating crimes, judicial procedures.

Key words: artificial intelligence, neural network, "System 206," AI-platform "Smart Court," Supreme People's Court of China, judicial reform.

За последние десятилетия в Китайской Народной Республике были приняты беспрецедентные меры по модернизации и использованию искусственного интеллекта (далее – ИИ) для автоматизации рутинных и трудоемких процессов, связанных с рассмотрением уголовных дел.

Новые алгоритмы уже помогают анализировать большие объемы данных, включая документы, показания свидетелей и материалы следствия, что значительно сокращает время, необходимое для предварительного расследования.

Современные ИИ-системы способны применять обработку стилистики языка для анализа доказательств. Они могут выявлять закономерности, отклонения и возможные предвзятости в данных, что помогает следственным органам и судьям принимать более обоснованные решения.

За короткое время в Китае был проведен ряд пилотных проектов по использованию ИИ в судебной системе. Например, «Умное правосудие» официально началась в 2016 году, когда председатель Верховного народного суда (далее – ВНС) предложил создать «Умные суды». Эта инициатива была направлена на внедрение передовых технологий, таких как блокчейн и искусственный интеллект [7].

«В январе 2017 года Комиссия по политическим и правовым вопросам при Центральном комитете Коммунистической партии Китая – функциональное подразделение, которое руководит и управляет работой в области политики и права, направляя и контролируя соответствующие органы власти, такие как полиция, прокуратура, суд, тюрьма и т. д., – приняла решение о проведении исследований и разработке системы программного обеспечения для продвижения реформы системы уголовного судопроизводства в Китае» [2].

Чтобы внести свой вклад в растущий объем исследований в области ИИ и права в Китае, мы решили изучить одну из самых передовых систем принятия решений в уголовном судопроизводстве Китая с использованием искусственного интеллекта, а именно «Шанхайскую систему рассмотрения уголовных дел с использованием ИИ» (обычно называемую «Системой 206»).

Эта система, новаторская инициатива в области судебного разбирательства с использованием ИИ, непосредственно поддерживаемая Центральной комиссией по политическим и правовым вопросам Китая, реализуется в рамках межведомственного сотрудничества в Шанхае. Она разработана Высоким судом Шанхая при участии городского управления общественной безопасности, прокуратуры, министерства юстиции и ведущего мирового поставщика решений

для искусственного интеллекта iFlytek, представляет собой амбициозное начинание по модернизации судебных процессов [4]. Шанхайский ВНС – первый и самый главный проект судебной реформы Китая.

Для создания «Системы 206» была сформирована научно-исследовательская группа, команда из более чем 700 человек [5]. В её составе были судьи, прокуроры, полицейские, а также техническая бригада.

В настоящее время, благодаря активной поддержке ВНС Шанхая, все находящиеся на рассмотрении уголовные дела вводятся в «Систему 206», и предполагается, что всем практикующим юристам, а также полиции, прокурорам и судьям, необходимо использовать «Систему 206» в своих процессах рассмотрения дел и управления ими, особенно его функцию по рекомендации аналогичных случаев «Мобильный суд» [5].

Также была создана первая открытая база данных судебных решений (China Judgments Online). На данный момент почти все судебные документы, выдаваемые китайскими судами, размещены на этом портале. По состоянию на февраль 2020 года в базе уже было свыше 81,5 миллиона судебных актов, что сделало её крупнейшим в мире онлайн-хранилищем данного рода документов.

Однако некоторые категории дел, такие как дела о национальной безопасности, правонарушениях несовершеннолетних, разводах и опеке над детьми, остаются закрытыми для общественности. Кроме того, информация, связанная с личной жизнью и коммерческой тайной, также подвергается редактированию в определенных документах.

Кроме того, на данной платформе располагаются три дополнительных веб-сайта, на которых размещена информация о судебных разбирательствах, исполнении судебных решений и осуществляется прямая трансляция судебных заседаний на всех уровнях в режиме реального времени. В совокупности эти четыре информационные ресурса стали крупнейшим в мире источником данных о судебных процессах. Данные по судебным делам собираются в режиме реального времени.

С помощью «Системы 206» можно проводить хорошо структурированный допрос по ключевым точкам. «Умный допрос» – это система, которая перечисляет по пунктам элементы проведения допроса, обстоятельства дела. Она предотвращает ошибки следователей.

В КНР также активно разрабатываются системы, способные анализировать видеозаписи с мест преступления. Такие системы используют

технологии точного распознавания лиц и объектов, что позволяет более эффективно идентифицировать подозреваемых и получать дополнительные улики.

В качестве одной из широко используемых мер уголовного расследования в эпоху больших данных видеосъемка подразумевает использование компьютерных технологий обработки изображений для анализа и оценки данных, собранных с помощью систем видеонаблюдения, и быстрого обнаружения подозреваемых в совершении преступлений.

В прошлом она в основном использовала «тактику человеческого моря», то есть вручную искала и сравнивала подозрительные цели одну за другой с помощью собранных видео- и графических данных. Но с учетом того, что все виды видеонаблюдения установлены на улицах, огромное количество собираемых и хранимых данных видеонаблюдения привело к экспоненциальному увеличению рабочей нагрузки. Предыдущие технологии анализа видеозаписей в криминалистике не только отнимали много времени и трудоемкости, но и легко пропускали важную информацию, требуя многократного просмотра. Кроме того, качество полученных видеороликов было неравномерным, и некоторые из них хранились в течение короткого времени, что в дальнейшем привело к низкой эффективности.

В настоящее время использование технологий компьютерного распознавания с использованием ИИ (распознавание портрета, траектории движения транспортного средства, типа транспортного средства, походки и т.д.) вполне может решить вышеуказанные проблемы.

Например, в правоприменительной практике КНР широко известна «искусственная нейросеть Deepface, интегрированная в одноименную социальную сеть. Данная технология позволяет осуществлять идентификацию лиц по цифровым фотоизображениям внутри социальной сети. К примеру, уровень точности распознавания упомянутой выше системы составляет около 97,5 %, что сопоставимо со способностью к распознаванию лиц обычного человека» [1].

Технология ИИ может автоматически обрабатывать большие объемы видеоданных, извлекать характеристики объектов и сопоставлять другие типы информации для автоматической идентификации, обнаружения, сравнения и оповещения о подозрительных объектах (лицах и транспортных средствах), а также может описывать поведение подозреваемых в совершении преступлений. Это полностью освобождает следователей от интенсивного поиска и проверки, сравнительная деятельность значительно повы-

шает эффективность расследования. Всё способствует быстрому обнаружению улик по делу, идентификации подозреваемых, а также отслеживанию и аресту лиц, подозреваемых в совершении преступлений [6]. В некотором смысле технология искусственного интеллекта расширила традиционные представления о видео-расследованиях и стала одной из основных технологий поимки подозреваемых в совершении преступлений.

Некоторые суды в КНР внедрили ИИ-платформы «Умный суд», которые помогают судьям и прокурорам в подготовке к судебным разбирательствам. Эти системы могут рекомендовать подходящие прецеденты, анализировать предшествующие дела и предоставлять статистическую информацию о похожих случаях.

С учетом стремительного развития технологий можно ожидать, что применение ИИ в уголовном правосудии КНР будет только расти. Повышение качества и скорости анализа доказательств станет важным шагом к более эффективной правовой системе. Однако для успешной интеграции ИИ потребуются учитывать этические аспекты, а также обучать специалистов, способных работать с новыми технологиями.

Мы считаем, что Китай может извлекать выгоду из международного сотрудничества в области искусственного интеллекта, обучая специалистов и обмениваясь опытом с другими странами, что позволит улучшить эту сферу везде в условиях глобализованного мира. Появятся новые научные исследования и разработки, что будет способствовать обмену идеями и результатами, совместные инициативы улучшат качество и доступность данных. В целом, в будущем ИИ-технологии имеют потенциал существенно изменить уголовное судопроизводство в не только в Китае, но и во всем мире.

Список литературы:

[1] Елистратова А. А., Кукарцев В. В. Технология идентификации личности Deepface // Решетневские чтения: материалы науч.-практ. конф., проводимой в рамках XVIII Междунар. науч. конф., посвященной 90-летию со дня рождения генерального конструктора ракетно-космических систем академика М. Ф. Решетнева (11-14 ноября 2014, Красноярск): в 3 ч. Ч. 2. С. 186-187.

[2] Реховский А.Ф. Использование искусственного интеллекта в уголовном процессе Китая // Технологии XXI века в юриспруденции: мат-лы Третьей междунар. науч.-практ. конф. (Екатеринбург, 21 мая 2021 года) / отв. ред. Д. В. Бахтеев. Екатеринбург: Уральский государственный юридический университет, 2021. С. 69-77.

[3] Реховский А.Ф. Китайский опыт использования искусственного интеллекта в уголовном судопроизводстве // Байкальские компаративистские чтения: Материалы международной научно-практической конференции, Иркутск, 22–23 апреля 2022 года. – Иркутск: Байкальский государственный университет, 2022. – С. 159-167.

[4] Adam M. Gershowitz The myth of the all-powerful federal prosecutor at sentencing St. John's Law Rev. Volume 95, 2021, Number 3, pp. 581-639.

[5] Cui Yadong Artificial intelligence and judicial modernization. Shanghai: Shanghai People's Publishing House, 2019, pp. 132-135.

[6] Song Jianing Thinking of Artificial Intelligence Assisted Investigation – Based on the Dual Perspective of Value Presentation and Adaptation Requirements. Journal of China Criminal Police Academy, 2018(5):6.

[7] Wanqiang Wu, Xifen Lin Access to technology, access to justice: China's artificial intelligence application in criminal proceedings International Journal of Law, Crime and Justice, Volume 81 [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1756061625000175> (Дата обращения: 28.04.2025).

Spisok literatury:

[1] Elistratova A. A., Kukarcev V. V. Tekhnologiya identifikatsii lichnosti Deepface // Reshetnevskie chteniya: materialy nauch.-prakt. konf., provodimoy v ramkah XVIII Mezhdunar. nauch. konf., posvyashchennoj 90-letiyu so dnya rozhdeniya general'nogo konstruktora raketno-kosmicheskikh sistem akade-

mika M. F. Reshetneva (11-14 noyabrya 2014, Krasnoyarsk): v 3 ch. Ch. 2. S. 186-187.

[2] Rekhovskij A.F. Ispol'zovanie iskusstvennogo intellekta v ugolovnom processe Kitaya // Tekhnologii XXI veka v yurisprudencii: mat-ly Tret'ej mezhdunar. nauch.-prakt. konf. (Ekaterinburg, 21 maya 2021 goda) / otv. red. D. V. Bahteev. Ekaterinburg: Ural'skij gosudarstvennyj yuridicheskij universitet, 2021. S. 69-77.

[3] Rekhovskij A.F. Kitajskij opyt ispol'zovaniya iskusstvennogo intellekta v ugolovnom sudoproizvodstve // Bajkal'skie komparativistskie chteniya: Materialy mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoy konferencii, Irkutsk, 22–23 aprelya 2022 goda. – Irkutsk: Bajkal'skij gosudarstvennyj universitet, 2022. – S. 159-167.

[4] Adam M. Gershowitz The myth of the all-powerful federal prosecutor at sentencing St. John's Law Rev. Volume 95, 2021, Number 3, pp. 581-639.

[5] Cui Yadong Artificial intelligence and judicial modernization. Shanghai: Shanghai People's Publishing House, 2019, pp. 132-135.

[6] Song Jianing Thinking of Artificial Intelligence Assisted Investigation – Based on the Dual Perspective of Value Presentation and Adaptation Requirements. Journal of China Criminal Police Academy, 2018(5):6.

[7] Wanqiang Wu, Xifen Lin Access to technology, access to justice: China's artificial intelligence application in criminal proceedings International Journal of Law, Crime and Justice, Volume 81 [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1756061625000175> (Дата обращения: 28.04.2025).





ЮРКОМПАНИ
www.law-books.ru

Юридическое издательство «ЮРКОМПАНИ»
издает научные журналы:

- Научно-правовой журнал «Образование и право», рекомендованный ВАК Министерства науки и высшего образования России (специальности 12.00.01, 12.00.02), выходит 1 раз в месяц.
- Научно-правовой журнал «Право и жизнь», рецензируемый (РИНЦ, E-Library), выходит 1 раз в 3 месяца.